



ANALISTA DOS TRIBUNAIS
DIREITO ADMINISTRATIVO
LUCAS MARTINS
AULA 3

ROTEIRO DE AULA

Sumário

Tema: **ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO**

1. Considerações Iniciais

- 1.1. Administração Direta X Administração Indireta
- 1.2. Descentralização X Desconcentração
- 1.3. Órgãos X Entes
- 1.4. Hierarquia X Vinculação
- 1.5. Controle Hierárquico X Controle Finalístico
- 1.6. Personalidade Jurídica
- 1.7. Criação dos entes da Indireta
- 1.8. Outorga X Delegação

2. Órgãos Públicos

3. Administração Indireta

- **Organização Administrativa do Estado e entidades paraestatais**

1- Considerações Iniciais

1.1- Administração Direta x Indireta

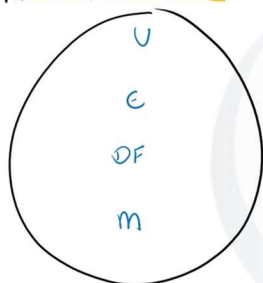
▪ **Direta (centralizada)**

- União
- Estados
- DF
- Municípios
- Obs.1- Quando cada um desses entes exerce função política, estarão atuando como Governo
- Obs.2- Podem também exercer função Administrativa (atuando como Administração Direta)
- Função Administrativa exercida pelos Entes Federados
- “Pessoas Políticas”

▪ **Indireta (descentralizada)**

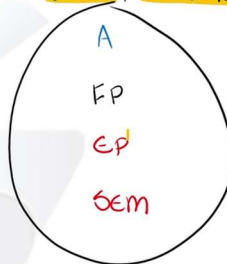
- Fundação Pública
- Autarquia
- Sociedade de Economia Mista
- Empresas Públicas
- Mnemônico: “FASE”
- obs. a busca pela eficiência leva à descentralização (busca concretizar o princípio da especialidade)

A. DIRETA / CENTRALIZADA



- Aut. Política
- Aut. Administrativa

A. INDIRETA / DESCENTRALIZADA



- Aut. Política
- Aut. Administrativa

1.2- Descentralização x Desconcentração

▪ Descentralização

- Cada Ente Federado (Administração direta/centralizada) pode criar ente da administração indireta
- DesCentralização: Cria-se Entes
- Especialização EXTERNA
- Note que não haverá, necessariamente, a criação de ente, como nos casos de contratação de particulares por delegação da execução de determinada atividade administrativa
- Obs. Será mais eficiente se for mais especializado

▪ Desconcentração

- Especialização interna
- DesConcentração: Cria-se Órgãos
- Ex. no âmbito da União: Presidente da República; Ministério da Justiça; Polícia Federal □ todos são órgãos (especialização interna)
- obs. Pode haver desconcentração dentro da adm. Direta e indireta

▪ Centralização

- Inverso da técnica da descentralização
- Ex. extinção de uma Autarquia, retornando a titularidade e execução da atividade para o ente da Federação através de seus próprios órgãos (não mais por entes da Administração Indireta)

▪ Concentração

- Inverso da técnica da desconcentração
- Ex. extinção de órgão de Ente da Federação, reduzindo as unidades de competência

1.3- Ente x órgão

▪ Entes:

- Possuem personalidade jurídica
- Possuem aptidão de titularizarem direitos e contraírem obrigações

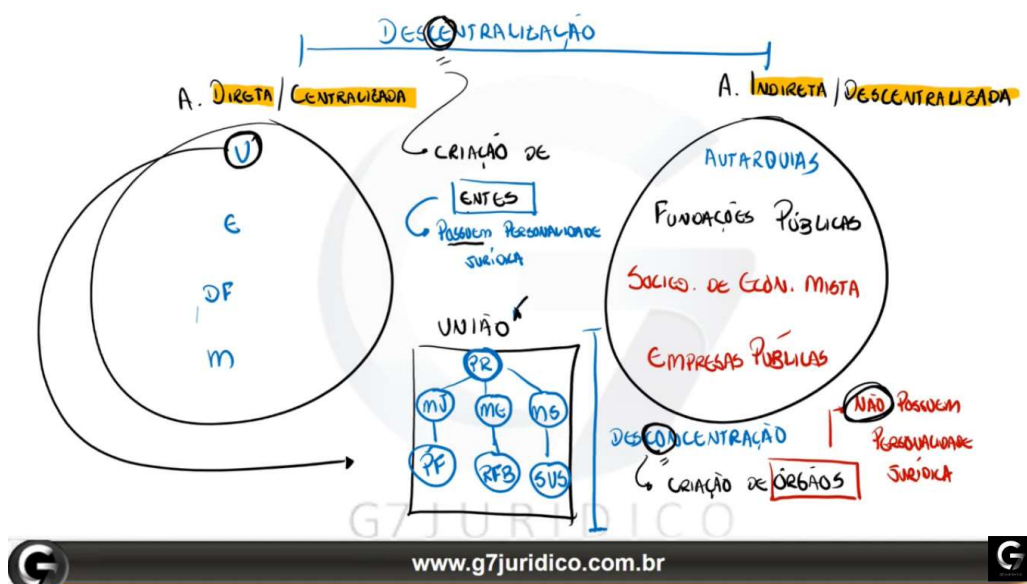
▪ Órgãos:

- NÃO** possuem personalidade jurídica
- NÃO** possuem aptidão de titularizarem direitos e contraírem obrigações

-**NÃO** é o órgão que assume obrigação, mas sim o Ente ao qual ele está vinculado

-Ainda que não possuam personalidade jurídica, excepcionalmente, podem ter personalidade judiciária:

- ❖ Sinônimo de capacidade processual ativa
- ❖ Podem estar em juízo na condição de autor em algumas relações processuais
- ❖ Estará defendendo direitos alheios, como substituto processual (legitimidade extraordinária)
- ❖ Ex. Ministério Público em ACP de improbidade administrativa; câmara de vereadores defendendo suas prerrogativas institucionais



Bloco 3

1.4- Hierarquia x Vinculação

▪ Hierarquia

- Somente dentro de um mesmo ente (mesma PJ)
- Não há hierarquia entre entes diferentes
- Portanto não há subordinação entre entes diferentes
- Não há hierarquia entre Administração Direta e Indireta

▪ Vinculação

- Há vinculação entre Administração Direta e Indireta

1.5- Controle Finalístico x Controle Hierárquico

▪ Controle Hierárquico

- Dentro do mesmo ente
- Controle por subordinação

- **Controle Finalístico**

- Controle de atos da Administração Direta nos seus entes da Administração Indireta

- Controle por vinculação; tutela administrativa; controle por subordinação; supervisão ministerial (esse sinônimo, somente no âmbito federal)

Obs. as questões foram adicionadas ao final, vide página 11

1.6- Personalidade Jurídica

- Todos os entes da Administração Pública Direta são PJ de direito público
- As Autarquias sempre serão PJ de DIREITO PÚBLICO
- Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista são PJ de DIREITO PRIVADO
- Fundação Pública pode ser criada como PJ de direito público ou privado
- PJ de direito público terá uma série de prerrogativas que a de direito privado, a princípio, não tem
 - Ex. PJ de direito público possui imunidade tributária recíproca (art. 150 da CF/88); prerrogativas processuais; prerrogativas quanto ao regime de bens; dentre outros exemplos

Bloco 4

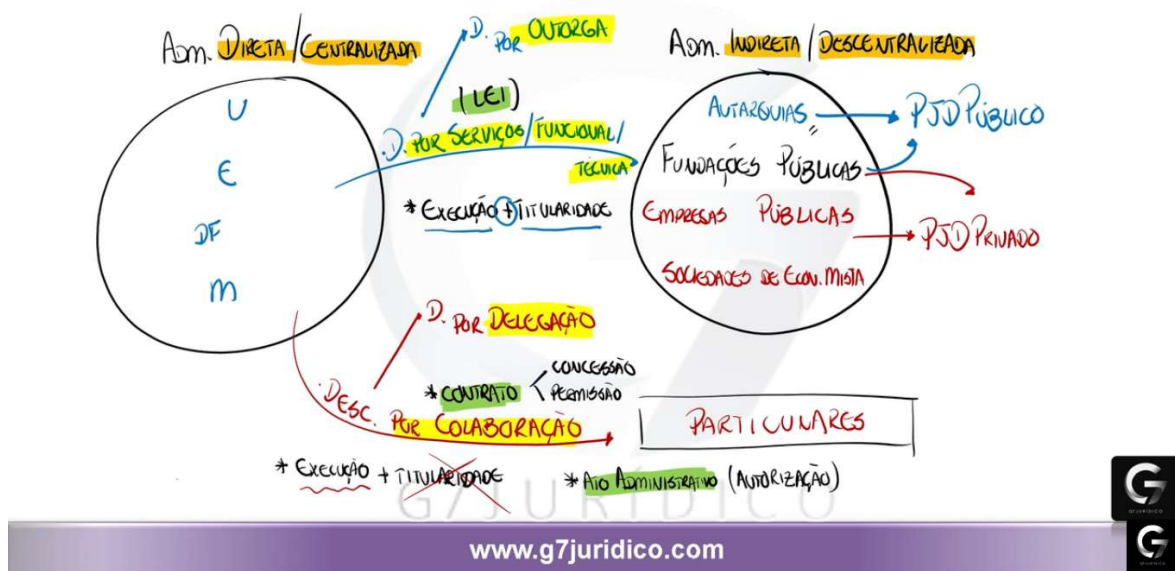
1.7- Criação de entes da Adm. Indireta

- Art. 37, XIX da CF/88: “XIX - somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação”
- Criação ou autorização de entes da Adm. Indireta deve sempre ocorrer por lei específica (reserva legal)
- Basta ser **lei ordinária**
- Veja que se fala em “lei específica”:
 - A lei que criar ou autorizar entes da Adm. Indireta, deve tratar apenas desse assunto. É vedada a abordagem de qualquer outro tema na lei em questão.
 - Cada ente da Adm. Indireta deve ter sua própria lei, não pode uma mesma lei criar ou autorizar mais de um ente da Adm. Indireta
- Note que as Autarquias são os únicos entes CRIADOS por Lei
 - Se a Fundação Pública for de direito público, também entra nessa regra (pois são consideradas autarquias: “Fundação Pública de direito público”)
 - Basta que a lei entre em vigor para que haja a efetiva criação do Ente
 - Independente de registro

- Os outros entes são AUTORIZADOS por lei
 - Entes com PJ de direito privado
 - Fundação Pública, Empresa Pública, Sociedade de Economia Mista
 - Veja que a lei apenas autoriza a criação, sendo a instituição dos Entes concretizada com seu registro
 - Empresa Pública e Sociedade de Economia Mista devem registrar seus atos/estatutos nas Juntas Comerciais (em paralelo às empresas privadas)
 - As Fundações Públicas são registradas em cartório, visto que não exercem atividades empresariais ou com fim lucrativo. Lembre-se que Fundação é a direção de patrimônio para uma finalidade social e sem fim lucrativo.
 - Atento, ainda, que a **lei complementar** irá delimitar a área de atuação das Fundações Públicas

1.8- Outorga x Delegação

- São espécies de descentralização
- **Outorga**
 - Trata-se da descentralização em que se cria entes da Administração Indireta
 - Outorga-se tanto a titularidade quanto a execução de determinada atividade administrativa
 - Para uma parcela da doutrina:
 - ❖ Outorga-se apenas para PJ de direito público (apenas Autarquia)
 - ❖ Somente mediante lei
 - Para outra parcela da doutrina:
 - ❖ Outorga-se para qualquer ente da Administração Indireta
 - ❖ Também chamada de descentralização por serviços/funcional
- **Delegação**
 - Para uma parcela da doutrina:
 - ❖ Delega-se para PJ de direito privado e particulares (Empresa Pública, Sociedade de Economia Mista e particulares)
 - ❖ Pode ser por lei (no caso da Administração Indireta) ou por contrato (nos casos dos particulares através de contrato de concessão ou permissão)
 - Para outra parcela da doutrina:
 - ❖ Delega-se apenas para os particulares (não vale para a Administração Indireta)
 - ❖ Também chamada de descentralização por colaboração
 - Descentralização para particulares (delegatários ou permissionários)
 - Delega-se apenas a execução da atividade



Bloco 5

Obs. A Professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro traz uma terceira forma de descentralização: territorial/geográfica: União criando territórios

LEI 9.784/99

Art. 1º, §2º - Para os fins desta Lei, consideram-se:

I - órgão - a unidade de atuação integrante da estrutura da Administração direta e da estrutura da Administração indireta;

II - entidade - a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica;

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a *União*, os *Estados*, o *Distrito Federal* e os *Municípios*, todos autônomos, nos termos desta Constituição.

Art. 37, XIX - somente por lei específica poderá ser criada *autarquia* e autorizada a instituição de *empresa pública*, de *sociedade de economia mista* e de *fundação*, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

CÓDIGO CIVIL

Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito *privado* com a inscrição do ato constitutivo no respectivo *registro*, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo

2- ADMINISTRAÇÃO DIRETA

2.1- Órgãos Públicos

- Definição
 - Centro especializado de atribuições

- Criação/Extinção – paralelismo das formas
 - Processada mediante lei específica
 - Meramente ordinária

- CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 61, §1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

II - disponham sobre:

e) *criação e extinção* de Ministérios e *órgãos* da administração pública, **observado o disposto no art. 84, VI;**
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

- **Art. 84.** Compete privativamente ao Presidente da República:

VI - dispor, mediante **decreto**, sobre:

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

a) *organização e funcionamento* da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;

(Incluída pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

b) *extinção* de funções ou cargos públicos, quando vagos;

(Incluída pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

- Ausência de Personalidade Jurídica

2.2. Classificações

a) Quanto à Hierarquia (posição Estatal)

- ❖ Independentes (o mais alto escalão)
- ❖ Autônomos (autonomia financeira, administrativa e técnica – tomar decisão)
- ❖ Superiores (possuem apenas a autonomia técnica –tomada de decisão)
- ❖ Subalternos (não possuem qualquer autonomia; órgão de mera execução)
- ❖ Ex. na União:
 - Presidência da República (independente)
 - Ministério da Economia (autônomo)
 - Receita Federal do Brasil (superior)
 - Departamento de RH (subalterno)

b) Quanto à Estrutura

- ❖ Simples
 - Não tem como ser mais fracionado
- ❖ Compostos
 - É o órgão que ainda pode se subdividir em outros órgãos
 - Ex. Congresso Nacional (se divide em Câmara e Senado)

c) Quanto à Atuação Funcional

- ❖ Singulares
 - Atuação/manifestação de um único agente público
 - Ex. Presidência da República
- ❖ Colegiados
 - Atuação/manifestação através de vários agentes públicos
 - Ex. Câmara dos deputados e Senado

d) Quanto ao Âmbito de Atuação (Esfera)

- ❖ Centrais
 - Atuação em todo o território da pessoa jurídica à qual pertence
 - Ex. Secretaria de Segurança Pública de determinado estado
- ❖ Locais
 - Atuação em parte da PJ à qual pertence
 - Ex. departamento de polícia de determinado bairro

e) Quanto às Funções

- ❖ Controle
 - Realizam a fiscalização/revisão da Administração Pública
 - TCU; TCE; Controladorias; Corregedorias
- ❖ Consultivos
 - Respondem consultas por meio de, por exemplo, parecer
 - Ex. AGU; PGE; PGM

- ❖ Ativos

- Exercem atividades administrativas

- Ex. prestação de serviço público; exercício do poder de polícia

2.3. Teorias Explicativas

a) Teoria do Mandato

- ❖ Para essa teoria o Estado outorgaria mandato para seus agentes atuarem através de um contrato de mandato

- ❖ NÃO ADOTADA NO BRASIL

b) Teoria da Representação

- ❖ Agente público representando o Estado

- ❖ Equiparação aos institutos da tutela e curatela

- ❖ Estado como “incapaz”

- ❖ NÃO ADOTADA NO BRASIL

c) Teoria do Órgãos (Imputação Volitiva)

- ❖ **Teoria adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro**

- ❖ O agente atua como se fosse o próprio órgão (e não do agente)

- ❖ A vontade do agente é imputada ao órgão

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 37, §6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

3. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

3.1. Regras Gerais

- Decorrem de descentralização

- Personalidade Jurídica Própria

- São PJ próprias, não se confundindo com o ente criador

- Lei Específica

- Para a criação de todo ente da Administração Indireta é necessária lei

- Mesmo nos casos de lei meramente autorizativa, trata-se de lei mesmo assim

- Art. 37, XIX da CF

- Controle Finalístico (relação de vinculação)

- Todo ente da Administração Indireta sofre controle finalístico

- Finalidade Pública

- Todo ente da Administração Indireta será criado com finalidade pública

- “Art. 173, CF - Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. “

- O Estado pode explorar atividade econômica diretamente nos casos previstos nesse artigo

- Veja que pode existir, inclusive, lucro, mas não pode ser criado com a finalidade exclusiva de lucro

Questões:

Ano: 2024 Banca: IBFC Órgão: TRF - 5ª REGIÃO Prova: IBFC - 2024 - TRF - 5ª REGIÃO - Residência Judicial

Analise o texto abaixo, adaptado da obra de Maria Sylvia Zanella Di Pietro.

“Dos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público decorre, dentre outros, o da _____, concernente à ideia de descentralização administrativa. Quando o Estado cria pessoas jurídicas públicas administrativas – as autarquias – como forma de descentralizar a prestação de serviços públicos, a lei que cria a entidade estabelece com precisão as finalidades que lhe incumbe atender, de tal modo que não cabe aos seus administradores afastar-se dos objetivos definidos na lei; isto precisamente pelo fato de não terem a livre disponibilidade dos interesses públicos. Embora esse princípio seja normalmente referido às autarquias, não há razão para negar a sua aplicação quanto às demais pessoas jurídicas, instituídas por lei, para integrarem a Administração Pública Indireta.”

(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 30.ed. Rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 108, adaptado).

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- A) autotutela
- B) presunção de legitimidade ou de veracidade
- C) especialidade**
- D) hierarquia

Ano: 2024 Banca: IBFC Órgão: TRF - 5ª REGIÃO Prova: IBFC - 2024 - TRF - 5ª REGIÃO - Residência Judicial

A respeito da Administração Pública Direta e Indireta, assinale a alternativa correta.

- A) Administração Indireta é o conjunto de órgãos que integram as pessoas federativas, aos quais foi atribuída a competência para o exercício, de forma centralizada, das atividades administrativas do Estado
- B) A centralização é inerente à Administração Indireta do Estado e dela indissociável
- C) Administração Direta do Estado é o conjunto de pessoas administrativas que têm o objetivo de desempenhar as atividades administrativas de forma descentralizada
- D) A Administração Direta na esfera municipal é composta da Prefeitura, de eventuais órgãos de assessoria ao Prefeito e de Secretarias Municipais, com seus órgãos internos**

Ano: 2024 Banca: FGV Órgão: TJ-RJ Prova: FGV - 2024 - TJ-RJ - Programa de Residência - Direito

Gilberto estava estudando para concurso público com sua amiga Juliana, quando esta perguntou para ele qual a natureza jurídica do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Nesse caso, a resposta correta de Gilberto foi de que se trata de

- A) órgão integrante da Administração Direta.**
- B) pessoa jurídica de direito público integrante da Administração Direta.
- C) pessoa jurídica de direito privado integrante da Administração Indireta.
- D) órgão integrante da Administração Indireta.
- E) pessoa jurídica de direito público integrante da Administração Indireta.

Ano: 2023 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TJ-CE Prova: CESPE / CEBRASPE - 2023 - TJ-CE - Técnico Judiciário - Área: Técnico-Administrativa

Quando a função administrativa é exercida por mais de um órgão público que divide competências no âmbito interno de cada entidade (política ou administrativa), ocorre a chamada

- A) centralização.
- B) desconcentração.**
- C) concentração.
- D) descentralização.
- E) vinculação.

Ano: 2022 Banca: VUNESP Órgão: TJ-RJ Prova: VUNESP - 2022 - TJ-RJ - Juiz Leigo

São exemplos respectivamente de desconcentração e descentralização administrativas:

- A) a criação de uma fundação pública e a criação de uma autarquia.
- B) a criação de uma Secretaria Municipal e a criação de uma sociedade de economia mista.**
- C) a criação de Departamento em um Ministério e a criação de um Órgão Colegiado em uma Secretaria.
- D) a criação de uma organização social e a criação de uma empresa pública.
- E) a criação de um Ministério e a criação de um serviço social autônomo.

Ano: 2024 Banca: FGV Órgão: TJ-AP Prova: FGV - 2024 - TJ-AP - Técnico Judiciário - Área Judiciária - Administrativa

No âmbito da organização da Administração Pública, observa-se que a divisão das respectivas funções do ente federativo pode ser operacionalizada por meio da descentralização ou da desconcentração. Nesse último caso, há a criação de:

A) órgãos públicos, sem personalidade jurídica, cuja competência deve ser delimitada por lei, que integram a Administração Direta;

B) entidades administrativas, com personalidade jurídica de direito privado, criadas mediante autorização legislativa, que integram a Administração Indireta;

C) estatais, com personalidade jurídica de direito privado, cuja criação é autorizada por lei, que integram a Administração Indireta;

D) órgãos públicos, dotados de personalidade jurídica de direito público, criados por lei, que integram a Administração Indireta;

E) entidades autárquicas, com personalidade jurídica de direito público, criadas por lei, que integram a Administração Direta.

Ano: 2023 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TRT - 8ª Região (PA e AP) Prova: CESPE / CEBRASPE - 2023 - TRT - 8ª Região (PA e AP) - Técnico Judiciário - Área Administrativa (Reaplicação)

O Ministério do Trabalho e Previdência, que compõe a administração pública federal, é

A) órgão público despersonalizado.

B) entidade da administração pública indireta.

C) entidade da administração pública descentralizada.

D) empresa pública dotada de personalidade jurídica.

E) autarquia dotada de personalidade jurídica.

Ano: 2022 Banca: FGV Órgão: TRT - 13ª Região (PB) Prova: FGV - 2022 - TRT - 13ª Região (PB) - Analista Judiciário - Área Administrativa

Em matéria de poderes administrativos, é correto afirmar que uma fundação pública federal da área de saúde instituída com personalidade jurídica de direito privado

A) se submete ao poder disciplinar do Ministério da Saúde, pela desconcentração administrativa existente entre os dois órgãos públicos.

B) não se submete a qualquer tipo de controle pelo Ministério da Saúde, haja vista que possui personalidade jurídica de direito privado.

C) se submete ao poder disciplinar do Ministério da Saúde, pela hierarquia interna existente entre as duas pessoas jurídicas que desempenham o mesmo tipo de serviço público.

D) se submete ao poder hierárquico do Ministério da Saúde, pela hierarquia externa existente entre as duas pessoas jurídicas que desempenham o mesmo tipo de serviço público.

E) não se submete ao poder hierárquico do Ministério da Saúde que, contudo, controla os seus atos pela vinculação ou tutela administrativa.

Ano: 2024 Banca: IBFC Órgão: TRF - 5ª REGIÃO Prova: IBFC - 2024 - TRF - 5ª REGIÃO - Residência Judicial

As empresas públicas são dotadas de personalidade jurídica de direito público.

ERRADO

Ano: 2024 Banca: FGV Órgão: TJ-AP Provas: FGV - 2024 - TJ-AP - Analista Judiciário - Apoio Especializado - Administração

Ao estudar ponto específico de edital para concurso público atinente à organização administrativa, notadamente com relação à descentralização, Ofélia observou que, dentre as entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado que integram a Administração Pública indireta, é correto apontar:

- A) as autarquias;
- B) as prefeituras;
- C) as associações públicas;
- D) os tribunais de contas;
- E) as sociedades de economia mista.**

Ano: 2024 Banca: FCC Órgão: TRT - 11ª Região (AM e RR) Prova: FCC - 2024 - TRT - 11ª Região (AM e RR) - Analista Judiciário - Área Administrativa

Podem se constituir como pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado

- A) as empresas públicas e as organizações sociais.
- B) os serviços autônomos e as autarquias profissionais.
- C) as empresas subsidiadas e as sociedades de economia mista.
- D) as autarquias e as empresas estatais.
- E) os consórcios públicos e as fundações públicas.**

Ano: 2023 Banca: FCC Órgão: TRT - 12ª Região (SC) Prova: FCC - 2023 - TRT - 12ª Região (SC) - Analista Judiciário - Área Administrativa Especialidade Contabilidade

Suponha que o Estado esteja cogitando a criação de uma entidade integrante da Administração indireta, com personalidade jurídica própria, encarregada de construir habitações populares. De acordo com as premissas constantes de nosso ordenamento jurídico, poderá instituir

- A) fundação privada, criada nos termos da legislação civil, autorizada a desempenhar funções públicas mediante contrato de gestão.
- B) empresa pública, criada por lei e desde que comprove a conveniência de atuar em regime monopolista por razões de interesse público.

C) sociedade de economia mista, mediante prévia autorização legislativa delimitando seu objeto e indicando o relevante interesse coletivo presente.

D) autarquia, mediante lei específica, podendo ter natureza pública ou privada, sujeita aos princípios que regem a Administração Pública.

E) organização social, que passa a integrar a Administração indireta a partir do procedimento de qualificação e celebração de termo de parceria.

Ano: 2023 Banca: TJ-AM Órgão: TJ-AM Prova: TJ-AM - 2023 - TJ-AM - Titular de Serviços de Notas e de Registros - Ingresso por Provedimento

Somente por lei específica poderá ser criada fundação pública e autorizada a instituição de autarquia, de empresa pública e de sociedade de economia mista.

ERRADO

Ano: 2023 Banca: FCC Órgão: TJ-BA Prova: FCC - 2023 - TJ-BA - Técnico Judiciário - Escrevente de Cartório

Como entidades integrantes da Administração indireta, as autarquias e empresas públicas

A) possuem regime jurídico diverso, sendo a autarquia pessoa jurídica de direito público criada por lei, enquanto a empresa pública é pessoa de direito privado sujeita aos princípios da Administração Pública.

B) são, ambas, pessoas jurídicas de direito público criadas ou instituídas por lei específica que defina seu objeto e atribuições, para atender relevante interesse coletivo ou imperativo de segurança nacional.

C) submetem-se a regime jurídico híbrido, público ou privado, conforme, respectivamente, seu objeto seja a prestação de serviços públicos ou a exploração de atividade econômica.

D) possuem personalidade jurídica de direito privado, demandando autorização legislativa para sua criação e registro dos atos constitutivos de acordo com as regras do Direito Civil.

E) dependem de lei para autorizar sua criação, submetendo-se a empresa pública ao regime de direito público e sendo a autarquia dotada das mesmas prerrogativas do ente instituidor.

Ano: 2023 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TJ-CE Prova: CESPE / CEBRASPE - 2023 - TJ-CE - Técnico Judiciário - Área: Técnico-Administrativa

Assinale a alternativa correta acerca das formas de efetivação da descentralização administrativa.

A) A concessão de serviço público é uma forma de descentralização por outorga por prazo indeterminado.

B) A descentralização por delegação transfere a titularidade e o exercício de determinada competência.

C) Em qualquer das formas de descentralização, existe hierarquia ou subordinação entre as entidades.

D) A descentralização por outorga ocorre quando há a criação de entidade da Administração Indireta, com transferência de titularidade da execução de determinado serviço público.

E) Na descentralização por delegação a Administração Pública transfere a titularidade dos serviços.